

د. عبد الكريم موكه

أستاذ محاضر (أ)

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة محمد الصديق بن يحيى - جيجل

تقديم Philippe DELEBECQUE
Professeur à l'Université de Paris-I (Sorbonne)

الجوانب القانونية للعقود الدولية

إبرامها / تنفيذها / تسوية منازعاتها
/ نماذج عملية لعقود دولية

الجوانب القانونية للعقود الدولية
إبرامها-تنفيذها- تسوية منازعاتها-
نماذج عملية لعقود دولية-

جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع أو تصوير أو نسخ أو ترجمة أي جزء من هذا الكتاب بأي شكل من الأشكال دون
الموافقة الخطية للناشر.

© Edition Belkeise 2023

© دار بلقيس للنشر 2023

ISBN : 978 9947 33 215 3

ردمك : 978 9947 33 215 3

Dépôt légal : 2^{ème} Semestre 2023

الإيداع القانوني : السداسي الثاني 2023

• مقياس الكتاب: 15,5x23

• عدد الصفحات : 208

دار بلقيس تستقبل مؤلفي الكتاب من مبدعين ومفكرين وتشجعهم في مختلف المنشورات

les editions belkeise

دار بلقيس للنشر

العنوان الاجتماعي : تعاونية الطاسيلي عمارة دار البيضاء-الجزائر

Siège social : Cité Chaabani Coop Tassili Bt A DAR

EL BEIDA

Tel /Fax : 023 74 84 27 الهاتف /فاكس

Responsable المسؤول التجاري :

Commercial : 0551602327

البريد الإلكتروني : belkeise_70@yahoo.fr



فهرس الموضوعات

الصفحة	العنوان
10	مقدمة
12	محاو الكتاب
13	المحو الأول: مفهوم العقود الدولية
16	أولا: تعريف العقد الدولي
17	أ- موقف الفقه من تعريف العقد الدولي
17	1/ الاتجاه الرافض لدولية العقد
18	2/ الفقه المؤيد لجزئية دولية العقد (عقود من نوع خاص)
19	3/ الاتجاه المؤيد لصفة الدولية التامة للعقد
20	ب- معايير تحديد دولية العقد
21	1/ المعيار القانوني
21	2/ المعيار الاقتصادي
21	3/ موقف المشرع من الجزائري من معايير دولية العقد
22	ثانيا: موقف القضاء من دولية العقد
23	أ- موقف القضاء الفرنسي
23	ب- موقف القضاء البريطاني والأمريكي
24	1/ القضاء البريطاني
24	2/ القضاء الأمريكي
25	ثالثا: موقف الاتفاقيات الدولية
25	أ- اتفاقية فينا 1980
26	ب- اتفاقية لاهاي 1986
26	رابعا: أنواع العقود الدولية
27	أ- عقد البيع الدولي للبضائع
28	ب- عقد الترخيص الصناعي
30	ج- عقد المساعدة الفنية

30	د- عقد المفتاح في اليد
31	هـ- عقد الإنتاج في اليد
31	و- عقد الإيجار التمويلي الدولي
32	7/ عقود الأشغال الدولية
32	ز- عقود الامتياز البترولية
32	ح- عقود التجارة الالكترونية
37	المحور الثاني: أطراف العقود الدولية (الدولة- الشركات التجارية)
38	أولاً: مركز الدولة في العقود الدولية
39	أ- الدولة عون اقتصادي (سلطة عامة).
39	1/ تمسك الدولة بسيادتها على ثرواتها
40	2/ تمتع الدولة بالحصانة السيادية:
40	* الحصانة القضائية:
40	* الحصانة التنفيذية
41	* حرية الدولة في تعديل شروط العقد:
41	ب- الدولة عون اقتصادي خاص
41	1/ تضيق نطاق تطبيق الحصانة السيادية
42	* في مجال الحصانة القضائية
42	* في مجال الحصانة التنفيذية
42	2/ حدود الدولة في التعديل الانفرادي لشروط العقد
43	* احترام الحقوق المكتسبة
43	* الامتياز التشريعي
44	* شرط الاستقرار التشريعي
45	*- التدعيم التشريعي
46	ثانياً: الشركات التجارية (طرف في إبرام العقود الدولية)

47	أ- أهمية تحديد جنسية الشركة في العقود الدولية
48	ب- القانون الواجب التطبيق على الشركة
48	ج- معايير تحديد جنسية الشركة
49	1/ معيار مكان التأسيس
50	2/ معيار الرقابة
51	3/ معيار مقر الإدارة الرئيسي
51	4/ معيار مركز الاستغلال
52	د- موقف المشرع الجزائري من معايير تحديد جنسية الشركة
55	المحور الثالث: التفاوض في العقود الدولية
57	أولا: ماهية التفاوض في العقود الدولية
57	أ- التعريف اللغوي للتفاوض
58	ب- التعريف الاصطلاحي للتفاوض
59	ج- تعريف فقهاء العقود الدولية للتفاوض
60	ثانيا: خصائص المفاوضات وأهميتها في العقود الدولية
60	أ- تمييز المفاوضات عن بعض المصطلحات المشابهة في مجال الأحكام المنظمة للعقود الدولية
61	1/ تمييز المفاوضات عن الإيجاب
62	2/ تمييز المفاوضات عن الوعد بالتعاقد
62	3/ تمييز المفاوضات عن إعادة التفاوض
62	د- تمييز المفاوضات عن التفاوض للتسوية الودية للنزاعات
63	ب- خصائص المفاوضات في العقود الدولية
63	1/ المفاوضات ثنائية الجانب واختيارية
64	2/ المفاوضات تعتمد على التعاون والأخذ والعطاء
65	3/ المفاوضات تقوم على الحاجة ونتائجها احتمالية
67	ج- أهمية التفاوض في العقود الدولية
67	ثالثا: استراتيجيات التفاوض (التقنيات المتبعة أثناء العملية التفاوضية)
68	أ- إستراتيجية الاستعلام

68	ب- إستراتيجية التشدد
69	ج- إستراتيجية الأخذ والعطاء
69	د- إستراتيجية الأمر الواقع
69	هـ- إستراتيجية العدالة
70	رابعاً: عوامل نجاح المفاوضات في إبرام العقود الدولية
70	أ- العوامل الشخصية
71	ب- العوامل الفنية
72	ج- العوامل الموضوعية
72	رابعاً: تنظيم المفاوضات في العقود الدولية
73	أ- الالتزامات التي يترتبها التفاوض في العقود الدولية
73	1/ الالتزام بحسن النية
74	2/ الالتزام بالإعلام
75	3/ الالتزام بالتعاون
76	4/ الالتزام بالسرية
76	5/ الالتزام بالاستمرار في المفاوضات
77	6/ الالتزام بحظر المفاوضات الموازية
78	ب- الإعداد للمفاوضات في العقود الدولية
78	1/ إعلان خطاب النوايا
78	* تعريف خطاب النوايا
79	* مضمون خطاب النوايا
81	2/ صور خطاب النوايا
83	3/ القانون واجب التطبيق على خطاب النوايا
83	* القانون واجب التطبيق على شكل خطاب النوايا
83	* قانون الإرادة في موضوع خطاب النوايا
84	ج- القيمة القانونية للاتفاقات ما قبل العقدية (المفاوضات)

85	1/ الطبيعة المادية للاتفاقات قبل العقدية
86	2/ الطبيعة العقدية للاتفاقات قبل العقدية
87	3/ التنظيم الاتفاقي للمفاوضات في العقود الدولية
89	المحور الرابع: مضمون العقود الدولية
90	أولاً: تحديد الأطراف لمضمون العقد الدولي
91	أ- دور مبدأ سلطان الإرادة في تحديد مضمون العقد الدولي
91	1/ دور الإرادة في إنشاء الالتزام
91	2- حرية الأطراف في تحديد مضمون العقد
92	3- حدود مبدأ سلطان الإرادة في تحديد مضمون العقد الدولي
93	4- بطلان الشروط التعسفية
94	ثانياً: تحديد أهم الاشتراطات العقدية التي يتضمنها العقد الدولي
95	أ- الشروط الموضوعية والمادية
95	1/ مقدمة العقد (الديباجة)
96	2/ أحكام العقد
99	3/ الأحكام الختامية
99	3/ الملاحق
100	ب/ حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة
101	المحور الخامس: إشكالات تنفيذ العقود الدولية
102	أولاً: إعمال نظرية الظروف الطارئة في العقود الدولية
104	أ- مفهوم نظرية الظروف الطارئة في العقود الدولية
106	ب- شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة في العقود الدولية
106	1/ أن تطرأ الحوادث في الفترة بين إبرام العقد وتنفيذه
106	2/ أن تكون الظروف استثنائية عامة
107	3/ أن تكون الظروف استثنائية ليس في الوسع توقعها
107	4/ أن تجعل الظروف تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً
108	ثانياً: إعمال نظرية القوة القاهرة في العقود الدولية
109	أ- تطبيقات المفهوم الموسع للقوة القاهرة

109	1/ التعديل من آثار القوة القاهرة
110	2/ تعداد الظروف المشككة للقوة القاهرة
111	3- وقف تنفيذ العقد والدعوة إلى مراجعة العقد وفقا للظروف المشككة للقوة القاهرة
112	ب/ آثار إعمال نظرية القوة القاهرة على العقود الدولية
112	1/ التوقف عن تنفيذ العقد والدعوة إلى مراجعته
113	2/ ملائمة العقد وفقا للظروف الجديدة
114	3/ دور التحكيم في تطبيق مبدأ العدالة لوقف العقد من اجل ملائمة العقد
115	المحور السادس: القانون واجب التطبيق على العقود الدولية
116	أولاً: إخضاع العقود الدولية لقانون الإرادة
116	أ- مضمون خضوع العقود الدولية لقانون الإرادة
117	1/ أساس قانون الإرادة
117	2/ شروط اختيار القانون الذي يحكم العقود الدولية
119	ب- نطاق قانون الإرادة
119	1/ التراضي
120	2/ محل وسبب التعاقد
121	3/ آثار العقد
122	ثانياً: حدود تطبيق قانون الإرادة
123	أ- استبعاد قانون الإرادة لمخالفته النظام العام أو لغش نحو قانون القاضي
125	ب- استبعاد قانون الإرادة لتطبيق قواعد ذات التطبيق الضروي
127	المحور السابع: تسوية منازعات العقود الدولية
128	أولاً: التسوية الودية لنزاعات العقود الدولية
129	أ- المفاوضات لحل نزاع العقود الدولية

130	ب- الصلح والتوفيق لحل نزاعات العقود الدولية
132	ج- الوساطة في حل نزاعات العقود الدولية
135	د- الاستعانة بالخبرة في حل نزاع العقود الدولية
137	ثانيا: التسوية القضائية لنزاعات العقود الدولية
138	أ- تسوية النزاعات أمام القضاء الوطني
139	1/ اختصاص القضاء الوطني لأحد المتعاقدين
140	2/ اختصاص قضاء أجنبي عن المتعاقدين
141	3/ القانون واجب التطبيق عند طرح النزاع على القضاء
142	ب- اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي
143	1/ مفهوم التحكيم التجاري الدولي
145	2/ مزايا اللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعات العقود الدولية
145	3/ أنواع هيئات التحكيم
147	القانون واجب التطبيق على منازعات العقود الدولية أثناء التحكيم
147	5/ صدور الحكم التحكيمي
148	6/ تنفيذ الحكم التحكيمي
149	ج- موقف الجزائر من التحكيم في منازعات العقود الدولية
151	الخلاصة
153	الملاحق: نماذج العقود الدولية
154	Contrats-types destinés aux petites entreprises un appui juridique pour s'engager dans le commerce international
178	Modèle-contrat-franchise-international-exemple
183	Modèle-contrat de vente internationale de marchandises
187	قائمة المراجع
202	فهرس الموضوعات

نبذة عن المؤلف



الدكتور موكه عبد الكريم من مواليد سنة 1979 برباشة ولاية بجاية، تحصل على شهادة البكالوريا سنة 1999 بثانوية الشهيد بن يحي محمد أمزيان برباشة، وشهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية سنة 2003 من جامعة بجاية، بعد مواصلة الدراسة فيما بعد التدرج تحصل على شهادة الماجستير في قانون الأعمال سنة 2007 من جامعة تيزي وزو وشهادة الدكتوراه في الحقوق سنة 2016 بعد التكوين الاقامي بجامعة باريس 1 لمدة 18 شهرا، وشهادة التأهيل الجامعي سنة 2017 من جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل

يشغل المؤلف وظيفة أستاذ باحث في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد الصديق بن يحي جيجل منذ سنة 2008، وهو عضو في مخبر البحث القانون البنكي والمالي، وعضو في لجان التكوين للدكتوراه

درّس المؤلف عدة مواد في شعبة الحقوق سواء في الليسانس أو الماستر أو على مستوى ما بعد التدرج (الدكتوراه)، كما تولى إدارة مشروع بحث: آليات الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في القانون الجزائري، فضلا عن هذا نشر الدكتور موكه عبد الكريم العديد من المقالات العلمية في مجلات علمية محكمة وشارك في العديد من التظاهرات العلمية الدولية والوطنية ذات الصلة بمجالات اهتماماته البحثية لاسيما الخاصة بقانون التجارة الدولية، التحكيم التجاري الدولي، القانون الدولي الخاص، القانون الاقتصادي

كلمة حول الكتاب

يعالج هذا الكتاب الجوانب القانونية للعقود الدولية، المبادئ الأساسية لدراسة الأحكام والقواعد الخاصة بالعقود الدولية، سواء تعلق الأمر بمفهومها وأنواعها وإبرامها أو التفاوض على مختلف الاشتراطات العقدية التي تتضمنها، تنفيذها والإشكالات المرتبطة بها خاصة بالتوقف عن التنفيذ لأسباب مرتبطة بتغير الظروف (ظروف طارئة أو قوة قاهرة)، كما يشمل كذلك الوسائل المعتمدة لتسوية النزاعات التي تترتب عن تنفيذ هكذا عقود، فضلا عن احتواء الكتاب على نماذج عقود دولية معدة سلفا من هيئات متخصصة تساعد على فهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولية، مما يسهل على المتعامل الاقتصادي أو طالب الحقوق أن تكون له فكرة عن مختلف الاشتراطات العقدية التي يجب أن يحتويها العقد الدولي

الجوانب القانونية للعقود الدولية

إبرامها / تنفيذها / تسوية منازعاتها / نماذج عملية لعقود دولية

ISBN : 978 9947 33 215 3



9 78 9947 332153